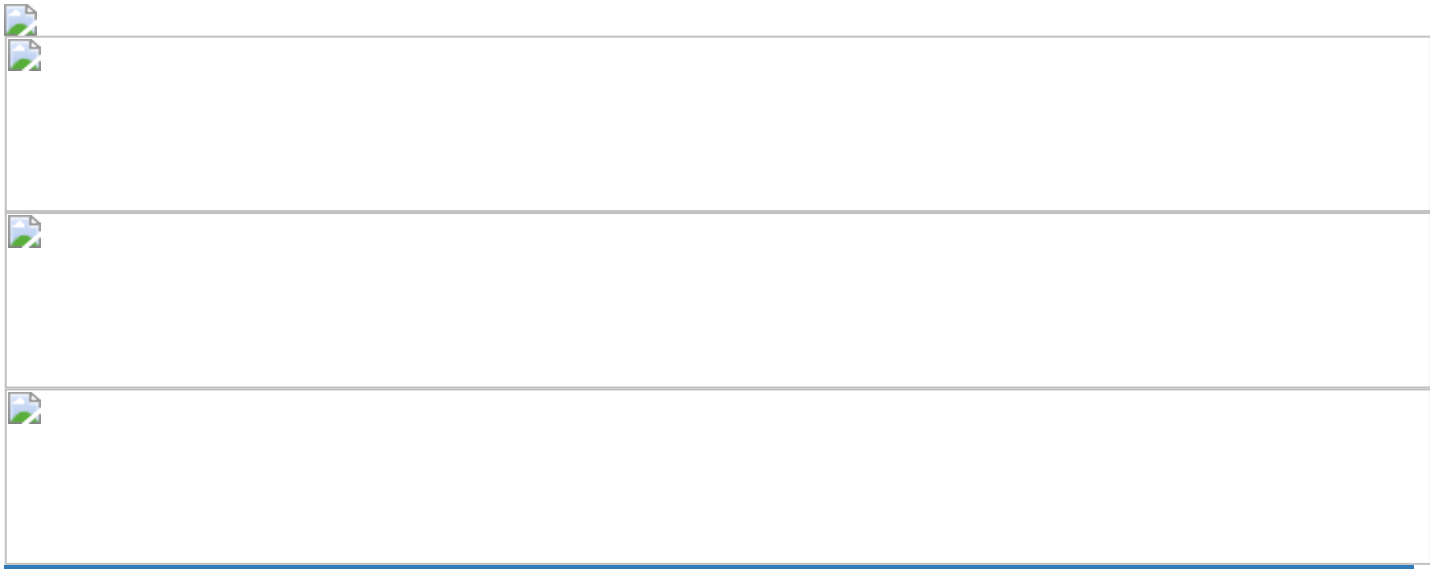


Дело № 2а-2617/2022

Номер дела: **2а-2617/2022**

УИН: **14RS0035-01-2022-003721-19**

Дата начала: **28.02.2022**

Дата рассмотрения: **29.04.2022**

Суд: **Якутский городской суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Жиркова Наталья Васильевна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСТЕЦ	Прокуратура г. Якутска		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	МОБУ СОШ №21 ГО г. Якутск		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	Управление образования ОА г. Якутска		
ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО	Окружная администрация г. Якутска		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			28.02.2022
Передача материалов судье			01.03.2022
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		04.03.2022
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			04.03.2022
Подготовка дела (собеседование)			18.03.2022
Подготовка дела (собеседование)	Рассмотрение дела начато с начала	Изменение основания или предмета иска, увеличение	08.04.2022

		размера исковых требований	
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			08.04.2022
Судебное заседание	Рассмотрение дела начато с начала	Привлечение соответчика или соответчиков	26.04.2022
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			26.04.2022
[*] (ст.33.1 ГПК РФ) Вынесено определение о переходе к рассмотрению дела по правилам административного судопроизводства (после принятия к производству)			26.04.2022
Подготовка дела (собеседование)	Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству		29.04.2022
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			29.04.2022
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Административный иск УДОВЛЕТВОРЕН	29.04.2022
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			29.04.2022

Решение

Дело № 2а-2617/2022

14RS0035-01-2022-003721-19

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Якутск 29 апреля 2022 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Жирковой Н.В., при секретаре Лыткиной А.Л., рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску заместителя прокурора города Якутска в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 21» городского округа «город Якутск», Управлению образования Окружной администрации города Якутска, Окружной администрации города Якутска о возложении обязанности выполнить мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности,

установил:

Заместитель прокурора г. Якутска в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ответчикам о возложении обязанности выполнить мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности путем оснащения объектов охранной сигнализацией. В обоснование иска указано на то, что при проведении проверки исполнения законодательства об антитеррористической защищенности объектов образования, 13.09.2021 в адрес Окружной администрации города Якутска внесено представление об устранении нарушений закона, однако нарушения по настоящее время не устранены. Несоблюдение требований к антитеррористической защищенности образовательной организации нарушает право учащихся на безопасность во время пребывания в здании. Просит обязать МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №21» городского округа «город Якутск» в срок до

30.05.2023 выполнить мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности путем оснащения объекта МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» городского округа «город Якутск» охранной сигнализацией, обязать Управление образования Окружной администрации г. Якутска профинансировать мероприятия по антитеррористической защищенности, направленные на оснащение объекта МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №21» городского округа «город Якутск» охранной сигнализацией.

В судебном заседании представитель административного истца Дубок Я.А. поддержал уточненные требования, просил удовлетворить в полном объеме.

В судебном заседании и.о. директора МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №21» городского округа «город Якутск» Левченко Т.Г. исковые требования признала.

Представитель Управления образования Окружной администрации города Якутска Герасимов М.С. административный иск признал, пояснил, что со стороны Окружной администрации г. Якутска денежные средства выделены на 2022г., в школе начался капитальный ремонт, в этом году также будут профинансированы мероприятия в части установления охранной сигнализации.

Представитель заинтересованного лица Окружной администрации г. Якутска Решетников А.А. в судебном заседании просил в удовлетворении исковых требований отказать, денежные средства выделены и будут освоены школой в 2022г.

Суд, выслушав участвующих лиц, изучив материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 39 КАС РФ прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами. Административное исковое заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина, являющегося субъектом административных и иных публичных правоотношений, может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.

Согласно ч. 4 ст. 218 КАС РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органы государственной власти, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, иные органы, организации и лица, а также прокурор в пределах своей компетенции могут обратиться в суд с административными исковыми заявлениями о признании незаконными решений, действий (бездействия) органов, организаций, лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в защиту прав, свобод и законных интересов иных лиц, если полагают, что оспариваемые решения, действия (бездействие) не соответствуют нормативному правовому акту, нарушают права, свободы и законные интересы граждан, организаций, иных лиц, создают препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 2 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ "О безопасности" основными принципами обеспечения безопасности являются приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других государственных органов с общественными объединениями, международными организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности.

В силу пункта 7 статьи 2 Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер его предупреждения.

Согласно пункту 1 части 13 статьи 30 Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей, а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских учреждений, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий.

Согласно ч.1 ст.3 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об образовании) одним из принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования является приоритет жизни и здоровья человека.

Согласно положениям ст.9 Закона об образовании, к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях; обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций.

Согласно п.15 ч.3 ст.28 Закона об образовании, к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Как установлено п.6.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения муниципальных районов относится участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N 1006 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (далее - Требования), согласно подпункту "в" пункта 25 которых в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 Требований, осуществляется такое мероприятие, как оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (далее - Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ) Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

Требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности данного министерства (пункт 1).

Названный акт предусматривает четыре категории опасности объектов (территорий) и относит к третьей категории опасности объекты (территории), расположенные на территории субъекта Российской Федерации, в котором в течение последних 12 месяцев совершено (предпринято попыток к совершению) от 1 до 2 террористических актов; объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составляет от 100 до 800 человек или прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составляет от 15 до 150 млн рублей (подпункт "в" пункта 13).

Таким образом, с учетом количества одновременно находящихся в зданиях школ (каждого из ответчиков) обучающихся и работников, все здания объектов образования ответчиков относятся к категории объектов не ниже третьей и подлежат оборудованию охранной сигнализацией.

Судом установлено, что Прокуратурой г.Якутска проведена проверка исполнения законодательства об антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений, расположенных в пределах ГО «город Якутск».

По результатам проверки установлено, что в отношении МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» городского округа «город Якутск» (далее- Школа) установлена 3 категория опасности, однако охранная сигнализация в здании школы не установлена.

13.09.2021 года Прокуратурой г.Якутска в адрес Главы ГО «город Якутск» внесено представление об устранении нарушений законодательства об антитеррористической защищенности.

Сведений об исполнении вышеуказанное указанного предписания прокуратуры сторонами не представлено.

При этом в судебном заседании представитель Управления образования ОА г. Якутска Герасимов М.С. пояснил, что Школа одна их немногих, в которой планируется в 2022г. провести капитальный ремонт и установить охранную сигнализацию, деньги предусмотрены и будут выделены Школе в 2022г. Представитель Школы Левченко Т.Г. пояснила, что на установку охранной сигнализации денежные средства не выделены Управлением образования ОА г. Якутск, обещают выделить в 2022г., на данный момент в Школе начался капитальный ремонт, который должен завершиться к сентябрю 2022г. и к этому времени Школа надеется установить охранную сигнализацию.

Согласно приказу Управления образования ОА г. Якутск от 05.03.2022 №01-10/191 на руководителя Школы возложена обязанность при организации образовательного процесса руководствоваться Паном мероприятий по проведении капитального ремонта в 2022 г. МКУ «Главстрой» ГО «город Якутск» от 18.02.2022, Приказом Управления образования ОА г. Якутск от 19.01.2022 № 01-10/37 утвержден план реализации муниципальной программы «Развитие образования ГО «кутск» на 20202024» в 2022 году, в указанных Планах прямо не предусмотрено проведение мероприятий по установке охранной сигнализации.

Заявленные в интересах неопределенного круга лиц требования прокурора направлены на понуждение ответчиков в судебном порядке исполнить возложенные на них законом обязанности по созданию условий для антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях.

С учетом изложенного, прокурором избран предусмотренный законом способ защиты прав и интересов неопределенного круга лиц. Непринятие данных мер нарушает права и интересы граждан на благоприятные условия жизни, обучения и безопасность.

Учитывая изложенное, требования прокурора об обеспечении здания Школы системой охранной сигнализации в срок до 30.05.2023 обоснованы и подлежат удовлетворению.

Указанный прокурором срок для проведения мероприятий по обеспечению защищенности объектов образования суд считает разумным, соразмерным необходимым временным затратам и планирования расходов для обеспечения зданий системами сигнализаций и не находит оснований для увеличения указанного срока с учетом того, что иск подан в целях обеспечения безопасности жизни здоровья граждан, в первую очередь детей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 178-180, 227 КАС РФ, суд

решил:

Административное исковое заявление удовлетворить.

Обязать Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №21» городского округа «город Якутск» в срок до 30 мая 2023 года выполнить мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности путем оснащения объекта Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21» городского округа «город Якутск» охранной сигнализацией.

Обязать Управление образования Окружной администрации г. Якутска профинансировать мероприятия антитеррористической защищенности, направленные на оснащение объекта Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21» городского округа «город Якутск» охранной сигнализацией.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья п\п Н.В. Жиркова

Копия верна

Судья Н.В. Жиркова

Секретарь А.Л. Лыткина

Решение изготовлено в окончательной форме 29.04.2022.

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».